

GUARDA CIVIL MUNICIPAL • PREPARAÇÃO 2027

2º SIMULADO

GCM • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • COMENTADO

Edição 2027 • material genérico, sem vínculo municipal • 60 questões

Português • Matemática/RLM • Informática • Atualidades • Constituição • Legislação das Guardas • Penal e Processo Penal • Direitos Humanos • Trânsito

BIZU DO CONCURSEIRO X

Vá e vença

INFORMAÇÕES SOBRE O SIMULADO

1 - Simulado geral para concursos de Guarda Civil Municipal, material autoral 2027 (sem vínculo com município, estado ou banca).

2 - Estrutura: 60 questões - 12 Português, 8 Matemática/RLM, 5 Informática, 3 Atualidades, 4 Constituição/Segurança Pública, 8 Legislação das Guardas, 4 Direito Penal, 4 Processo Penal, 5 Direitos Humanos e grupos vulneráveis, 2 Trânsito, 3 Administração Pública e 2 Legislação Penal Especial.

3 - Todas as questões são inéditas neste simulado: nenhuma se repete nos demais simulados do Bizu.

4 - Cada questão tem cinco alternativas (A a E) e apenas uma correta.

5 - O gabarito traz a alternativa correta e uma breve explicação após cada questão, além do gabarito final.

Nome: _____

LÍNGUA PORTUGUESA

01. Assinale a alternativa em que a palavra “entretanto” está pontuada corretamente.

- (A) O prazo entretanto foi, mantido pela direção.
- (B) O prazo entretanto, foi mantido pela direção.
- (C) O prazo, entretanto foi mantido pela direção.
- (D) O prazo, entretanto, foi mantido pela direção.
- (E) O prazo, entretanto, foi, mantido pela direção.

Gabarito: D - A conjunção adversativa deslocada para o meio da oração é isolada por duas vírgulas.

02. Assinale a alternativa em que há adjetivo no grau superlativo absoluto sintético.

- (A) A prova foi mais fácil que a anterior.
- (B) A prova foi muito fácil para os candidatos.
- (C) A prova foi tão fácil quanto a anterior.
- (D) A prova foi a mais fácil de todas.
- (E) A prova foi facílíma para os candidatos.

Gabarito: E - “Facílíma” é a forma sintética (com sufixo); “muito fácil” seria analítica, e as demais indicam comparação ou superlativo relativo.

03. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas: “Os guardas foram ___ praça, ___ pé, para dar apoio ___ pessoas feridas.”

- (A) à - a - as
- (B) a - à - as
- (C) a - a - às
- (D) à - a - às
- (E) à - à - às

Gabarito: D - “Foram à praça” (a + a); “a pé” (masculino, sem crase); “apoio às pessoas” (a + as).

04. Em “O valor da multa foi o triplo do previsto”, a palavra “triplo” é numeral

- (A) cardinal
- (B) coletivo
- (C) ordinal
- (D) fracionário
- (E) multiplicativo

Gabarito: E - “Triplo” indica multiplicação por três: numeral multiplicativo.

05. Assinale a frase em conformidade com a regência nominal.

- (A) A omissão de socorro é passível em punição.
- (B) A omissão de socorro é passível por punição.
- (C) A omissão de socorro é passível a punição.
- (D) A omissão de socorro é passível de punição.
- (E) A omissão de socorro é passível com punição.

Gabarito: D - O adjetivo “passível” rege a preposição “de”: passível de punição.

06. Em “O relógio da torre cochilava sobre a praça deserta”, ocorre

- (A) comparação explícita
- (B) antítese
- (C) ironia
- (D) hipérbole
- (E) personificação

Gabarito: E - Atribui-se a ação humana de cochilar a um objeto inanimado: personificação (prosopopeia).

07. Leia o texto. Quem guarda o celular durante a refeição aproveita mais a conversa e percebe melhor o sabor da comida. Vale o teste: por uma semana, deixe o aparelho na bolsa enquanto estiver à mesa. O trecho tem como finalidade principal

- (A) divulgar os resultados de uma pesquisa científica recente.
- (B) relatar uma experiência vivida pelo autor numa refeição.
- (C) descrever o ambiente de um restaurante frequentado por jovens.
- (D) criticar quem trabalha em estabelecimentos de alimentação.
- (E) orientar o leitor a adotar um hábito, apontando um benefício.

Gabarito: E - O texto aconselha o leitor ("Vale o teste", "deixe o aparelho na bolsa") e justifica com um benefício; não narra, descreve nem apresenta pesquisa.

08. Leia o texto. Em uma pesquisa com 200 alunos, 120 disseram preferir estudar de manhã. Entre os demais, metade prefere a tarde e metade, a noite. Segundo o texto, quantos alunos preferem estudar à noite?

- (A) 20
- (B) 40
- (C) 60
- (D) 80
- (E) 120

Gabarito: B - Restam $200 - 120 = 80$ alunos; metade deles, 40, prefere a noite.

09. Assinale a alternativa em que ocorre metáfora.

- (A) Aquele plantão foi tão calmo quanto uma biblioteca.
- (B) Aquele plantão foi um deserto de notícias.
- (C) Aquele plantão terminou às seis da manhã.
- (D) Aquele plantão tranquilo parecia sussurrar sono aos agentes.
- (E) Aquele plantão foi calmo, mas cansativo.

Gabarito: B - Chamar o plantão de "deserto de notícias" identifica os termos sem conectivo comparativo, o que caracteriza metáfora.

10. Assinale a alternativa pontuada corretamente.

- (A) Depois de três horas de espera os candidatos, finalmente entraram na sala.
- (B) Depois de três horas, de espera os candidatos finalmente entraram na sala.
- (C) Depois de três horas de espera os candidatos finalmente, entraram na sala.
- (D) Depois de três horas de espera, os candidatos finalmente, entraram na sala.
- (E) Depois de três horas de espera, os candidatos finalmente entraram na sala.

Gabarito: E - O adjunto adverbial deslocado e longo é seguido de vírgula; não se separa sujeito de verbo.

11. Assinale a frase em que o adjetivo "alheio" está empregado conforme a regência nominal.

- (A) O guarda permaneceu alheio em as provocações dos manifestantes.
- (B) O guarda permaneceu alheio com as provocações dos manifestantes.
- (C) O guarda permaneceu alheio sobre as provocações dos manifestantes.
- (D) O guarda permaneceu alheio por as provocações dos manifestantes.
- (E) O guarda permaneceu alheio às provocações dos manifestantes.

Gabarito: E - "Alheio" rege a preposição "a": alheio + às (a + as) provocações.

12. Assinale a alternativa em que a conjunção "pois" está pontuada corretamente.

- (A) Leve o agasalho pois, a noite será fria.
- (B) Leve o agasalho, pois a noite será fria.
- (C) Leve, o agasalho pois a noite será fria.
- (D) Leve o agasalho pois a noite, será fria.
- (E) Leve o agasalho, pois, a noite será fria.

Gabarito: B - A conjunção explicativa "pois", anteposta à oração que explica, é precedida de vírgula e não é seguida de outra.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

13. Quinze pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, terminam uma obra em 12 dias. Dez pedreiros, com a mesma produtividade e trabalhando 9 horas por dia, terminariam a mesma obra em

- (A) 14 dias
- (B) 18 dias
- (C) 10 dias
- (D) 16 dias
- (E) 20 dias

Gabarito: D - Pessoas e horas por dia são inversamente proporcionais aos dias: $12 \cdot (15/10) \cdot (8/9) = 16$ dias.

14. Uma receita usa 500 g de farinha para fazer 20 pães. Para fazer 35 pães iguais, serão necessários

- (A) 825 g de farinha
- (B) 875 g de farinha
- (C) 1.000 g de farinha
- (D) 700 g de farinha
- (E) 900 g de farinha

Gabarito: B - Diretamente proporcional: $500 \cdot 35 / 20 = 875$ g.

15. Em uma ilha, cada habitante ou sempre diz a verdade ou sempre mente. Ana afirma: “Eu e Bia somos mentirosas.” Com base nessa afirmação, conclui-se que

- (A) Ana diz a verdade e Bia mente.
- (B) Ana e Bia dizem a verdade.
- (C) Ana e Bia mentem.
- (D) Ana mente, mas nada se pode concluir sobre Bia.
- (E) Ana mente e Bia diz a verdade.

Gabarito: E - Se Ana dissesse a verdade, seria mentirosa (contradição). Logo ela mente, e a frase é falsa: nem ambas mentem, então Bia diz a verdade.

16. A negação lógica da proposição “Se o alarme dispara, então a viatura é acionada” é

- (A) O alarme não dispara e a viatura é acionada.
- (B) O alarme não dispara ou a viatura é acionada.
- (C) Se o alarme não dispara, então a viatura não é acionada.
- (D) Se a viatura não é acionada, então o alarme dispara.
- (E) O alarme dispara e a viatura não é acionada.

Gabarito: E - A negação de “se p, então q” é “p e não q”.

17. Duas viaturas saem juntas do pátio às 8h. Uma delas retorna ao pátio a cada 12 minutos e a outra, a cada 15 minutos, ambas de forma ininterrupta. Elas voltarão a se encontrar no pátio às

- (A) 8h45
- (B) 10h
- (C) 8h30
- (D) 9h
- (E) 9h30

Gabarito: D - MMC(12, 15) = 60 minutos, ou seja, uma hora depois: 9h.

18. O máximo divisor comum entre 84 e 132 é

- (A) 6
- (B) 24
- (C) 12
- (D) 14
- (E) 4

Gabarito: C - $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ e $132 = 2^2 \cdot 3 \cdot 11$; o MDC é $2^2 \cdot 3 = 12$.

19. Uma quantia de R\$ 360,00 será dividida em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. A maior parte será de

- (A) R\$ 180,00
- (B) R\$ 160,00
- (C) R\$ 120,00
- (D) R\$ 200,00
- (E) R\$ 130,00

Gabarito: B - A soma das razões é 9, logo cada parte vale $360/9 = 40$. A maior é $4 \cdot 40 = 160$.

20. Na proporção $x/12 = 15/18$, o valor de x é

- (A) 8
- (B) 9
- (C) 14
- (D) 10
- (E) 12

Gabarito: D - $x = 12 \cdot 15 / 18 = 10$.

INFORMÁTICA

21. No PowerPoint 2016, uma apresentação salva como Show do PowerPoint (extensão .ppsx) caracteriza-se por

- (A) ser editável apenas por meio de senha.
- (B) conter apenas imagens, sem textos.
- (C) poder ser aberta somente em navegadores.
- (D) abrir diretamente em modo de apresentação de slides.
- (E) ter sido criada em versões anteriores ao PowerPoint 97.

Gabarito: D - O arquivo .ppsx, ao ser aberto, inicia imediatamente a exibição dos slides.

22. No Excel 2016, as células A1, A2, A3, A4 e A5 contêm, respectivamente, os valores 14, 9, 22, 17 e 5. O resultado da fórmula =MÁXIMO(A1:A5)-MÍNIMO(A1:A5) é

- (A) 12.
- (B) 17.
- (C) 5.
- (D) 67.
- (E) 22.

Gabarito: B - Maior valor 22 menos menor valor 5 resulta em 17.

23. No Microsoft Teams, durante uma reunião, o recurso Compartilhar permite ao participante

- (A) bloquear a entrada de novos usuários no sistema da empresa.
- (B) apagar mensagens que foram enviadas por outros participantes.
- (C) gravar mensagens de voz diretamente na caixa de e-mail.
- (D) alterar a senha de acesso de todos os participantes da reunião.
- (E) exibir aos demais a tela ou uma janela sua.

Gabarito: E - O compartilhamento de tela mostra o conteúdo aos participantes da reunião.

24. Em um endereço de site, a terminação .gov.br indica, em regra, que o domínio pertence a

- (A) provedor comercial de acesso à internet.
- (B) empresa comercial privada do setor de serviços.
- (C) órgão ou entidade do governo brasileiro.
- (D) organização não governamental sem fins lucrativos.
- (E) instituição privada de ensino superior.

Gabarito: C - O domínio .gov.br é reservado a órgãos governamentais do Brasil.

25. No Excel 2016, a guia que reúne, por padrão, os grupos Classificar e Filtrar e Ferramentas de Dados é a guia

- (A) Fórmulas.
- (B) Revisão.
- (C) Dados.
- (D) Inserir.
- (E) Exibição.

Gabarito: C - Os comandos Classificar, Filtro e Validação de Dados ficam na guia Dados.

ATUALIDADES

26. Pelo princípio da finalidade, previsto na LGPD, o tratamento de dados pessoais deve ser realizado

- (A) de forma sigilosa, sem qualquer informação ao titular sobre o uso de seus dados pessoais.
- (B) com a maior quantidade possível de dados, ainda que sejam desnecessários ao objetivo declarado.
- (C) somente por órgãos públicos, sendo vedado o tratamento por empresas privadas em geral.
- (D) para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem uso posterior incompatível com eles.
- (E) para qualquer fim que o controlador considere conveniente, inclusive finalidades futuras que não tenham sido informadas.

Gabarito: D - O art. 6º, I, da LGPD exige propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, vedado o tratamento posterior incompatível.

27. Na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, cada Estado-membro dispõe de

- (A) votos proporcionais à sua contribuição financeira ao orçamento da organização.
- (B) um voto, independentemente de seu tamanho, população ou poderio econômico.
- (C) direito de veto sobre qualquer resolução que contrarie seus interesses.
- (D) votos proporcionais à sua população e ao tamanho de seu território.
- (E) dois votos, sendo um político e outro econômico, nas decisões orçamentárias.

Gabarito: B - Na Assembleia Geral vigora a igualdade formal entre os Estados: um Estado, um voto. O direito de veto é prerrogativa dos membros permanentes do Conselho de Segurança.

28. Ao falar em desenvolvimento sustentável, o chamado tripé da sustentabilidade combina as dimensões

- (A) econômica, social e ambiental.
- (B) artística, turística e gastronômica.
- (C) política, jurídica e cartorial.
- (D) energética, hídrica e aeroportuária.
- (E) militar, religiosa e esportiva.

Gabarito: A - O desenvolvimento sustentável busca equilibrar crescimento econômico, equidade social e preservação ambiental.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SEGURANÇA PÚBLICA

29. Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º da Constituição Federal,

- (A) conceder asilo político.
- (B) defender a paz.
- (C) garantir o desenvolvimento nacional.
- (D) repudiar o terrorismo e o racismo.
- (E) assegurar a autodeterminação dos povos.

Gabarito: C - Garantir o desenvolvimento nacional é objetivo (art. 3º, II); as demais opções são princípios das relações internacionais (art. 4º).

30. Para ser eleito Vereador, a idade mínima exigida pela Constituição Federal como condição de elegibilidade é de

- (A) dezoito anos.
- (B) vinte e um anos.
- (C) trinta anos.
- (D) trinta e cinco anos.
- (E) dezesseis anos.

Gabarito: A - O art. 14, § 3º, VI, d, fixa dezoito anos para Vereador; vinte e um para Prefeito, Vice-Prefeito e Deputados.

31. Nos termos do art. 5º da Constituição Federal, o Estado promoverá, na forma da lei,

- (A) a gratuidade do transporte coletivo urbano para todos os cidadãos.
- (B) o controle de preços de todos os bens de consumo.
- (C) a defesa do consumidor.
- (D) a isenção tributária das microempresas em geral.
- (E) a estatização dos serviços bancários essenciais.

Gabarito: C - O art. 5º, XXXII, determina que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.

32. Segundo a Constituição Federal, a lei não prejudicará

- (A) o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
- (B) o direito adquirido, o ato discricionário e a coisa julgada.
- (C) o ato jurídico perfeito, a mera expectativa de direito e a coisa julgada.
- (D) o direito adquirido, a decisão liminar e o ato jurídico perfeito.
- (E) o direito de propriedade, a posse e a coisa julgada.

Gabarito: A - O art. 5º, XXXVI, protege o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

LEGISLAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS

33. Para o desenvolvimento de ações preventivas integradas, a guarda municipal pode estabelecer parcerias com órgãos estaduais e da União, ou com Municípios vizinhos, por meio da

- (A) delegação de funções de polícia judiciária.
- (B) intervenção do Estado no Município.
- (C) celebração de convênios ou consórcios.
- (D) avocação das competências desses órgãos.
- (E) requisição administrativa de efetivo policial militar.

Gabarito: C - O art. 5º, X, prevê parcerias por meio de convênios ou consórcios, com vistas a ações preventivas integradas.

34. Pela Lei nº 13.675/2018, os órgãos integrantes do Susp poderão atuar em vias urbanas, rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, no âmbito das respectivas competências,

- (A) sem qualquer comunicação ao órgão local, para preservar o sigilo e a surpresa das ações planejadas.
- (B) apenas mediante autorização prévia e escrita do Presidente da República em cada caso concreto, sem comunicação a outras autoridades locais.
- (C) somente em situações de calamidade pública formalmente decretada pelo chefe do Poder Executivo.
- (D) desde que o órgão local esteja subordinado administrativamente ao órgão que realiza a operação.
- (E) em efetiva integração com o órgão cujo local de atuação esteja sob sua circunscrição, ressalvado o sigilo das investigações policiais.

Gabarito: E - O art. 16 autoriza a atuação em tais locais, dentro das competências, em efetiva integração com o órgão responsável pela circunscrição, ressalvado o sigilo das investigações.

35. O órgão incumbido de destinar a linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos Municípios que possuam guarda municipal é a

- (A) Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
- (B) Polícia Federal.
- (C) Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).
- (D) Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
- (E) Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Gabarito: A - O art. 17 atribui à Anatel a destinação da linha 153 e da faixa exclusiva de frequência de rádio.

36. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social serão compostos, conforme a Lei nº 13.675/2018, por representantes de cada órgão ou entidade integrante do Susp e também por representante

- (A) de partidos políticos com assento no Poder Legislativo da respectiva unidade da federação.
- (B) de empresas de comunicação com maior audiência e circulação na região atendida pelo Conselho.
- (C) de sindicatos de trabalhadores da indústria e do comércio, em caráter exclusivo e permanente.
- (D) da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, entre outros.
- (E) de instituições financeiras que apoiem programas e projetos de segurança pública locais.

Gabarito: D - O art. 21 inclui representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da OAB, da Defensoria Pública, de entidades da sociedade e de entidades de profissionais de segurança.

37. De acordo com a Lei nº 13.675/2018, a segurança pública é

- (A) dever do Estado e responsabilidade de todos, no âmbito das competências e atribuições legais de cada ente.
- (B) dever exclusivo da União, cabendo aos demais entes federados apenas colaborar quando solicitados por ela.
- (C) responsabilidade exclusiva das polícias estaduais, sem qualquer envolvimento dos Municípios e da sociedade.
- (D) faculdade do Estado, exercida segundo a conveniência e a oportunidade de cada governo em exercício.
- (E) direito reservado aos cidadãos que contribuam com associações de moradores ou conselhos comunitários.

Gabarito: A - O art. 2º da Lei 13.675/2018 diz que a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo União, Estados, DF e Municípios.

38. Segundo o parágrafo único do art. 4º, os bens cuja proteção integra a competência geral das guardas municipais abrangem

- (A) os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.
- (B) somente os de uso comum do povo, como praças e ruas.
- (C) os municipais, com exclusão dos bens dominiais.
- (D) os municipais e os estaduais situados no Município.
- (E) apenas os de uso especial, como prédios de repartições.

Gabarito: A - O parágrafo único do art. 4º estende a proteção aos bens de uso comum, de uso especial e dominiais.

39. Quanto aos conselheiros, a Lei nº 13.675/2018 estabelece que cada um terá um suplente e que os mandatos eletivos dos representantes de entidades da sociedade e de profissionais de segurança, assim como a designação dos demais membros, têm duração de

- (A) 4 (quatro) anos, vedada qualquer recondução.
- (B) 1 (um) ano, permitidas reconduções ilimitadas.
- (C) 3 (três) anos, permitidas duas reconduções consecutivas.
- (D) 5 (cinco) anos, coincidentes com a vigência do Plano Nacional.
- (E) 2 (dois) anos, permitida apenas uma recondução ou reeleição.

Gabarito: E - O art. 21, § 3º, fixa o mandato em 2 anos, com apenas uma recondução ou reeleição.

40. Segundo a Lei nº 13.675/2018, é diretriz da PNSPDS o atendimento

- (A) prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade.
- (B) igualitário e burocrático, sem consideração de condições pessoais de vulnerabilidade.
- (C) restrito aos cidadãos que compareçam presencialmente a uma unidade policial.
- (D) condicionado à prévia comprovação de renda do solicitante.
- (E) preferencial às pessoas indicadas por autoridades locais.

Gabarito: A - O art. 5º, X, prevê o atendimento prioritário, qualificado e humanizado às pessoas em situação de vulnerabilidade.

DIREITO PENAL

41. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa caracteriza

- (A) estelionato.
- (B) extorsão.
- (C) constrangimento ilegal.
- (D) apropriação indébita.
- (E) concussão.

Gabarito: B - É a definição do art. 158. Distingue-se do constrangimento ilegal (art. 146) pela finalidade de vantagem econômica indevida.

42. Um jovem furtou uma bicicleta, sem violência ou grave ameaça, e, antes do recebimento da denúncia, devolveu-a espontaneamente ao dono. Nessa situação, o Código Penal prevê que a pena será

- (A) reduzida de um sexto a um terço.
- (B) reduzida de um a dois terços.
- (C) aumentada de um terço até a metade.
- (D) reduzida pela metade, apenas se a vítima concordar.
- (E) substituída obrigatoriamente por multa, sem qualquer redução.

Gabarito: B - O art. 16 prevê redução de um a dois terços para crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, com reparação do dano ou restituição da coisa, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia ou queixa.

43. Após subtrair a bolsa de uma pessoa sem violência, o agente é perseguido e, logo depois, agride o perseguidor para assegurar a detenção da coisa. Ele pratica

- (A) furto simples em concurso com lesão corporal, apenas.
- (B) furto qualificado pelo emprego de violência contra a vítima.
- (C) roubo impróprio, com violência após a subtração.
- (D) exercício arbitrário das próprias razões, com violência.
- (E) extorsão, pois houve violência para manter a coisa em seu poder.

Gabarito: C - O art. 157, § 1º, equipara ao roubo o emprego de violência ou grave ameaça logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa (roubo impróprio).

44. Dois amigos combinaram praticar um furto, mas um deles, sem ciência do outro, usou violência contra o dono da casa. Aplicando-se a regra do concurso de pessoas, aquele que quis participar de crime menos grave

- (A) responde pelo crime mais grave, com a mesma pena imposta ao outro agente.
- (B) responde pela pena do crime menos grave, aumentada se o resultado era previsível.
- (C) fica isento de pena, pois não participou do emprego da violência.
- (D) responde pelo crime menos grave, sem qualquer aumento de pena em nenhuma hipótese.
- (E) responde pelo crime mais grave, com pena reduzida de um sexto a um terço.

Gabarito: B - O art. 29, § 2º, determina a aplicação da pena do crime menos grave, aumentada até a metade se o resultado mais grave era previsível.

DIREITO PROCESSUAL PENAL

45. O CPP veda expressamente a decretação da prisão preventiva

- (A) quando houver dúvida sobre a identidade civil do preso que não forneça elementos para esclarecê-la.
- (B) em crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, presentes os requisitos do art. 312.
- (C) em caso de descumprimento de obrigações impostas por outras medidas cautelares.
- (D) com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena.
- (E) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em violência doméstica contra a mulher.

Gabarito: D - O art. 313, § 2º, proíbe a preventiva como antecipação de pena; as demais hipóteses são admitidas pelos arts. 312, § 1º, e 313.

46. Nos termos da Lei nº 7.960/1989, a prisão temporária será decretada pelo juiz, em face de

- (A) requisição do prefeito do município onde ocorreu o crime investigado.
- (B) ordem do delegado de polícia, sem necessidade de decisão judicial.
- (C) representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público.
- (D) pedido do ofendido ou de seu advogado, exclusivamente por escrito.
- (E) decisão de ofício do juiz, dispensada qualquer provocação das partes.

Gabarito: C - O art. 2º da Lei nº 7.960/1989 exige decreto judicial provocado por representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público; não cabe de ofício.

47. Quando a infração deixar vestígios, o CPP considera indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto,

- (A) não podendo supri-lo a confissão do acusado.
- (B) que pode ser substituído por declaração do ofendido.
- (C) que pode ser dispensado a critério do delegado de polícia.
- (D) que só é exigido nos crimes punidos com reclusão.
- (E) que pode ser suprido pela confissão do acusado.

Gabarito: A - O art. 158 do CPP exige o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, sem que a confissão o supra.

48. A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, pode ser proposta pelo Ministério Público, ao oferecer a denúncia, nos crimes em que a pena mínima cominada seja

- (A) igual ou inferior a dois anos, por período de prova de um a três anos.
- (B) igual ou superior a um ano, por período de prova de dois a quatro anos.
- (C) igual ou inferior a um ano, com prova de dois a quatro anos.
- (D) inferior a quatro anos, por período de prova de cinco a oito anos.
- (E) igual ou inferior a um ano, por período de prova de seis meses a um ano.

Gabarito: C - O art. 89 da Lei nº 9.099/1995 permite propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, nos crimes com pena mínima igual ou inferior a um ano.

DIREITOS HUMANOS E GRUPOS VULNERÁVEIS

49. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que

- (A) o Estado conclua a investigação administrativa.
- (B) seja indiciada pela autoridade policial competente.
- (C) sua culpabilidade fique provada, em julgamento público que lhe assegure as garantias necessárias à defesa.
- (D) a denúncia seja recebida pelo órgão de acusação.
- (E) haja confissão do acusado, registrada perante duas testemunhas e ratificada pela autoridade policial competente.

Gabarito: C - O art. 11 da DUDH consagra a presunção de inocência até a prova da culpa em julgamento público com garantias de defesa.

50. De acordo com a Constituição Federal, a prática do racismo constitui crime

- (A) inafiançável, porém prescritível em vinte anos.
- (B) de menor potencial ofensivo, sujeito à transação penal.
- (C) inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.
- (D) imprescritível, mas afiançável mediante decisão judicial.
- (E) afiançável e prescritível, sujeito à pena de detenção.

Gabarito: C - O art. 5º, XLII, da CF define o racismo como crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão.

51. Segundo o ECA, o Conselho Tutelar é órgão

- (A) do Ministério Público, com competência para aplicar medidas socioeducativas.
- (B) temporário e subordinado ao Poder Judiciário, com função de julgar as infrações cometidas contra crianças e adolescentes.
- (C) permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelos direitos da criança e do adolescente.
- (D) jurisdicional, vinculado à Vara da Infância e da Juventude.
- (E) consultivo, criado apenas nos municípios mais populosos.

Gabarito: C - O art. 131 define o Conselho Tutelar como órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes.

52. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deve, entre outras providências,

- (A) garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
- (B) decretar a prisão preventiva do agressor.
- (C) aguardar a representação formal da ofendida e a manifestação do Ministério Público antes de qualquer providência judicial.
- (D) orientar a ofendida a buscar mediação familiar.
- (E) encaminhar vítima e agressor a audiência de conciliação.

Gabarito: A - O art. 11, I, impõe à autoridade policial garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Judiciário.

53. Após o fim do relacionamento, o ex-companheiro retém os documentos pessoais e destrói os instrumentos de trabalho da vítima. Segundo o art. 7º da Lei Maria da Penha, trata-se de violência

- (A) patrimonial.
- (B) sexual.
- (C) física.
- (D) moral.
- (E) psicológica.

Gabarito: A - O art. 7º, IV, define violência patrimonial como retenção, subtração ou destruição de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais e bens da mulher.

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

54. Não serão aplicadas as sanções previstas no CTB por inobservância à sinalização quando esta for

- (A) de cor desbotada, ainda que legível.
- (B) insuficiente ou incorreta.
- (C) colocada por entidade privada.
- (D) instalada há menos de trinta dias.
- (E) desconhecida pelo condutor.

Gabarito: B - O art. 90 afasta a sanção se a sinalização for insuficiente ou incorreta, responsabilizando o órgão com circunscrição sobre a via.

55. De acordo com o art. 87 do CTB, entre os sinais de trânsito incluem-se

- (A) os gestos do agente de trânsito e do condutor.
- (B) as ordens verbais de qualquer pedestre.
- (C) os anúncios luminosos de estabelecimentos comerciais.
- (D) as faixas de publicidade autorizadas pelo município.
- (E) os avisos informais de motoristas profissionais.

Gabarito: A - O art. 87 classifica os sinais em verticais, horizontais, dispositivos auxiliares, luminosos, sonoros e gestos do agente e do condutor.

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

56. Após as alterações da Lei nº 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa considera atos de improbidade as condutas

- (A) dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11, sendo dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
- (B) sempre punidas exclusivamente com a demissão, sem outras cominações previstas.
- (C) culposas ou dolosas, indistintamente, em todas as modalidades de improbidade, desde que haja prejuízo comprovado.
- (D) apenas as que gerem enriquecimento do próprio agente, excluídas as lesões ao erário.
- (E) praticadas apenas por agentes políticos eleitos, excluídos os demais servidores.

Gabarito: A - O art. 1º, §§ 1º e 2º, exige conduta dolosa; não basta a voluntariedade do agente, é necessária a vontade de obter o resultado ilícito.

57. Segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é

- (A) inexistente, pois o Estado nunca responde por atos praticados por seus agentes públicos.
- (B) subjetiva, exigindo que a vítima prove o dolo do agente em todos os casos, sem nenhuma exceção legal.
- (C) exclusiva do agente, que responde pessoalmente, sem qualquer participação do Estado.
- (D) limitada a valor fixo, independentemente da extensão do dano causado ao terceiro.
- (E) objetiva, dispensando a prova de culpa da Administração, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa.

Gabarito: E - A vítima precisa demonstrar o dano e o nexo causal; o Estado responde objetivamente e pode cobrar regressivamente do agente que agiu com dolo ou culpa.

58. Os agentes públicos que exercem mandato eletivo, como Prefeitos e Vereadores, são classificados pela doutrina como

- (A) particulares em colaboração, sem vínculo permanente com o poder público.
- (B) agentes políticos, que ocupam os mais altos cargos de direção do Estado.
- (C) servidores temporários, contratados por excepcional interesse público e prazo certo.
- (D) militares estaduais, sujeitos a regime hierárquico e disciplinar próprios da caserna.
- (E) empregados de empresas públicas, regidos pela CLT e admitidos por concurso.

Gabarito: B - Agentes políticos são titulares de cargos estruturais à organização política do Estado, geralmente investidos por eleição.

LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL

59. Durante uma discussão em via pública, Paulo deu um empurrão em Jorge, que não caiu nem sofreu qualquer lesão, e Paulo nada mais fez. Considerando que o fato não constitui crime mais grave, Paulo praticou

- (A) o crime de lesão corporal leve.
- (B) o crime de constrangimento ilegal.
- (C) a contravenção de perturbação do sossego alheio.
- (D) a contravenção penal de vias de fato.
- (E) o crime de tentativa de homicídio.

Gabarito: D - Praticar vias de fato contra alguém, sem causar lesão e se o fato não constitui crime, é a contravenção do art. 21 da Lei das Contravenções Penais.

60. Marcos mantém, dentro de sua casa, um revólver de uso permitido que adquiriu sem qualquer registro. Segundo a Lei nº 10.826/2003, sua conduta configura o crime de

- (A) porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
- (B) comércio ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido.
- (C) omissão de cautela na guarda de arma de fogo.
- (D) posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
- (E) disparo de arma de fogo em lugar habitado.

Gabarito: D - Possuir ou manter sob guarda arma de uso permitido em desacordo com a norma, dentro da residência, é a posse irregular do art. 12; o porte (art. 14) exige que a arma esteja fora desse ambiente.

GABARITO FINAL

01 - D	02 - E	03 - D	04 - E	05 - D	06 - E
07 - E	08 - B	09 - B	10 - E	11 - E	12 - B
13 - D	14 - B	15 - E	16 - E	17 - D	18 - C
19 - B	20 - D	21 - D	22 - B	23 - E	24 - C
25 - C	26 - D	27 - B	28 - A	29 - C	30 - A
31 - C	32 - A	33 - C	34 - E	35 - A	36 - D
37 - A	38 - A	39 - E	40 - A	41 - B	42 - B
43 - C	44 - B	45 - D	46 - C	47 - A	48 - C
49 - C	50 - C	51 - C	52 - A	53 - A	54 - B
55 - A	56 - A	57 - E	58 - B	59 - D	60 - D